



Juntos
por un sueño



**Fair Play: Reglas
de Participación,
Compensación y
Traspasos**





Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



Contenido

FAIR PLAY: REGLAS DE PARTICIPACIÓN, COMPENSACIÓN Y TRASPASOS	1
--	---

I. REGLAS DE PARTICIPACIÓN.....	2
---------------------------------	---

II. REGLAS DE COMPENSACIÓN	5
----------------------------------	---

a. Sustitución y Reemplazo de Pólizas	5
---	---

b. Cheques Devueltos	5
----------------------------	---

c. Pólizas Rehabilitadas	6
--------------------------------	---

d. Emisión de Pólizas con coincidencia de datos	6
---	---

e. Pólizas vigentes para la asistencia a Eventos.....	6
---	---

f. Pólizas Personales.....	7
----------------------------	---

III. REGLAS DE TRASPASOS	8
--------------------------------	---

a. Traspasos Individuales	9
---------------------------------	---

b. Traspasos de Cartera Total.....	10
------------------------------------	----

c. Traspaso de Asesores entre Promotorías	11
---	----

APÉNDICE DE MALAS PRÁCTICAS	12
-----------------------------------	----

a. Ejemplos de Malas Prácticas	13
--------------------------------------	----



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos.

El Fair Play se caracteriza por poner en primer lugar el gusto de competir limpiamente. Fair play es tener respeto al competidor y a las reglas; practicar una competencia justa y sin trampas, trucos o simulaciones para confundir al rival o al juez. El Fair Play es asumir la derrota con dignidad y disfrutar la victoria con sencillez y respeto.

El Fair Play busca ser, fundamentalmente, un modelo de comportamiento comercial que sirva de ejemplo a la fuerza de ventas, su objetivo fundamental es evitar al máximo todo tipo de conductas o comportamientos que afecten el proceso de comercialización o que estén fuera del deber ser, como, por ejemplo, irrespeto a las reglas, a la Compañía, a sus competidores y a los clientes.

Estas reglas se componen de Reglas de Participación, Compensación y Traspasos.



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



I. Reglas de Participación

1. Confiamos en el buen desempeño de los Asesores, los Promotores y Managers, así como en su intervención en favor de nuestros clientes, razón fundamental de nuestra misión, por lo que todos los Asesores en grupo Activo (2 o 3) y Promotores con contrato vigente, podrán participar en el Cuaderno de Concursos y Campañas de Ventas, así como los Managers en su correspondiente Plan de Compensación Variable (PCV en adelante).
2. El alcance de metas por parte de los Asesores, las Promotorías y los Managers debe lograrse en estricto apego a los Estándares de Conducta: Mejores Prácticas de Venta Agentes Definitivos y la Guía Normativa en la actividad de Intermediación que rigen a la Compañía. Los Bonos, Campañas y Reconocimientos se basan en la actividad ética y honesta que la fuerza de ventas desarrolla día con día.
3. En caso de que un Asesor actúe en detrimento de los intereses de sus clientes, de la Compañía o de otro Asesor, para obtener mayores beneficios personales, a juicio de la Dirección Ejecutiva de Canales de Distribución y de la Subdirección de Mejores Prácticas de la Dirección de Ética y Cumplimiento, la Compañía podrá sin responsabilidad, retirarle unilateralmente el derecho de participar en el Cuaderno de Concursos o en Campañas de Ventas, pudiendo además exigirle el reembolso de los beneficios indebidamente obtenidos

por virtud de dichos actos o conductas incorrectas, para lo cual la Compañía estará facultada para descontarle al Asesor tales beneficios de cualquier percepción a que tenga derecho. Así mismo, en estos casos se podrá además proceder a la conclusión del contrato de intermediación mercantil celebrado con dicho Asesor.

4. En caso que un Manager, una Promotoría o el propio Promotor actúen en detrimento de los intereses de sus clientes, de la Compañía o de algún integrante de la Fuerza de Ventas, para obtener mayores beneficios, a juicio de la Dirección Ejecutiva de Canales de Distribución y de la Subdirección de Mejores Prácticas de la Dirección de Ética y Cumplimiento, la Compañía podrá sin responsabilidad, retirarle unilateralmente el derecho de participar en el Cuaderno de Concursos, PCV o en Campañas de Ventas según corresponda, quedando obligado el Manager o Promotoría a reembolsar los beneficios indebidamente obtenidos por virtud de dichos actos o conductas incorrectas, para lo cual la Compañía estará facultada para descontarle al Manager, Promotor y a los Asesores involucrados dichos beneficios de cualquier percepción a que tenga derecho. Así mismo, en estos casos se podrá proceder a la conclusión del contrato civil de prestación de servicios celebrado con dicha Promotoría, o el contrato laboral con el Manager, sin responsabilidad para la Compañía, toda vez que estos actos son considerados por las partes como falta de probidad.



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



Cuando se incurra en falta a los principios de Fair Play descritos en este documento, sobre alguno o varios de los supuestos contenidos en las Reglas Participación, Compensación y/o Traspasos, la Compañía recalculará las Comisiones, Bonos, Reconocimientos, Campañas y Convenciones, efectuando las modificaciones y ajustes correspondientes mediante cargos a los estados de cuenta o nóminas (según corresponda) de los Asesores, Promotores y/o Managers involucrados, quienes manifestarán su anuencia con esta disposición, en el momento de participar en el Cuaderno de Concursos o PCV; en los casos de Reconocimientos y Convenciones que aún no se hayan llevado a cabo, se le notificará a los interesados los cambios realizados.

Durante la actividad como asesor, pueden presentarse situaciones que estén fuera de tu control, que aisladamente no representan una mala práctica, no obstante, pueden tener impacto y afectaciones en su Compensación, Bonos, Campañas y/o Eventos.

Algunos ejemplos de conductas que pudieran lesionar los intereses de la Compañía, de los clientes o integrantes de la Fuerza de Ventas y que podrían eliminar tu participación, de manera enunciativa más no limitativa son:

- a) Traspasos de pólizas entre Asesores que culminen con su cancelación dentro de un periodo corto, la Compañía queda facultada para regresar al Asesor original las

pólizas canceladas con su correspondiente impacto en índices, mismo criterio se podrá aplicar aun cuando el cliente solicite el cambio de Asesor.

- b) Rehabilitar pólizas y cancelarlas en los siguientes periodos con el propósito de mantenerlas vigentes durante el cálculo de la compensación.
- c) Solicitar la emisión de pólizas de las cuales sólo se pagan los primeros periodos.
- d) Solicitar la emisión de dos o más pólizas de un mismo producto con coincidencia de varios datos o cuando pueden ser contratadas como una sola, aun cuando lo solicite el cliente.
- e) Solicitar la emisión de una póliza nueva en lugar de hacer cambios, modificaciones, inclusión de coberturas, aumentos o disminuciones de sumas aseguradas, o cualquier otro ajuste en una póliza previa.
- f) Cambiar la forma de pago y que se cancele posteriormente.
- g) Lograr la mejora de los Índices disminuyendo la suma asegurada para emitir una nueva póliza; o bien, que la póliza con disminución se cancele posterior al cálculo de la compensación.
- h) Cancelar o rescatar (total o parcialmente) una póliza intermediando una nueva en contra de los intereses del



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



- cliente y/o de la Compañía, aun cuando los Asesores sean distintos.
- i) Permitir o promover el descubro de una póliza dentro de su periodo de gracia, habiendo obtenido bonos o beneficios en Campañas o Eventos con dicha póliza.
 - j) Emisión de pólizas compartidas cuando un Asesor tiene autorización o certificación para emitir un producto determinado y el coagente carece de la misma.
 - k) Emitir una póliza en forma de pago anual para poder emitir en modo agente y posteriormente cambiarla a mensual.
 - l) Emisión de pólizas en pago anual y efectuar únicamente pagos fraccionados.
 - m) Emitir pólizas donde los contratantes, asegurados y/o beneficiarios sean Empleados de la Compañía o sus subsidiarias, Managers, Promotores, Gerentes de Agencia, Asesores, familiares o empleados de alguno de ellos, con la intención de ganar Bonos, Reconocimientos, Campañas, etc.
 - n) Mantener una tendencia de cancelación de pólizas, de tal forma que la cartera generada para ganar cualquier Concurso, Bono, Campaña, Reconocimiento, etc. disminuya del 85% de las pólizas en vigor y/o de la Prima Básica Pagada, durante los 13 meses siguientes al primer pago efectuado.
 - o) Realizar cambios o movimientos a pólizas que correspondan a otro Asesor, en estos asuntos la Compañía decidirá si dichas pólizas y sus impactos (por ejemplo. - ajuste de comisiones e índices) son traspasadas al Asesor que ayudó a realizar los cambios o movimientos; no será atenuante el argumento de una mala venta inicial o falta de servicio del Asesor anterior sin que el cliente haya sido canalizado por la Compañía.
 - p) Solicitar un descubro de póliza previo a un cambio de agente buscando beneficiarse con el pago posterior al cambio.
 - q) Cualquier otra situación tendiente a lograr metas en forma indebida para Concursos, Bonos, Campañas, Eventos o Reconocimientos, así como para mejorar Índices o evitar su disminución.

No obstante que algunas de estas conductas pueden estar fuera de tu control, la Compañía se reserva el derecho de hacer una evaluación de estas y en su caso determinar si un evento aislado, el cumulo de varias de ellas o la repetición de las mismas pueden convertirse en una Mala Práctica, consulta el Apéndice de Malas Prácticas al final de este documento.



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



II. Reglas de Compensación

Las políticas de compensación y traspasos aplican para todas las operaciones y ramos de seguro individual que impacten en el Cuaderno de Concursos, PCV, campañas de ventas, eventos, reconocimientos y en determinadas situaciones en el pago de Comisiones. Estas políticas tienen como objetivo determinar reglas para que, en el desarrollo de la actividad de intermediación, los miembros de la fuerza de ventas y la Compañía obtengan el beneficio imparcial.

a. Sustitución y Reemplazo de Pólizas

De acuerdo al contrato de intermediación mercantil celebrado con el Asesor, tratándose de contratos de seguro de la operación de vida, no se generarán Comisiones de primer año sobre las primas correspondientes, cuando el contratante o el asegurado hubieran cancelado o rescatado total o parcialmente una o más pólizas de seguro de la operación señalada, dentro de los seis meses anteriores o los tres meses posteriores a la fecha de la emisión del nuevo negocio; por lo tanto dichas pólizas, comisiones, primas y bonos no serán contabilizadas para los efectos de los Cuaderno de Concursos, PCV, Campañas de Ventas, Reconocimientos, MDRT o Eventos.

Adicionalmente, las pólizas rescatadas total o parcialmente, canceladas, estén en vigor prorrogado o presenten una

disminución de suma asegurada y el cliente, contratante, asegurado o beneficiario, contrate uno o más negocios nuevos a su nombre o el de alguien más, dentro de los 12 meses anteriores o 13 posteriores a la fecha del cambio de estatus (rescate total o parcial, prórroga, disminución de Suma Asegurada o cancelación), no participarán para efectos de Conteo de Pólizas, Acumulado de Comisión, Prima Meta y Prima Pago; sí participan para índices de conservación.

Esta Regla aplica aún y cuando el nuevo plan sea diferente o el Asesor del nuevo negocio sea distinto del Asesor de la póliza original y sin importar la causa que de origen al nuevo negocio.

b. Cheques Devueltos

Cuando se efectúe el pago de una póliza con un cheque que resultara no pagado (sin importar la causa de devolución), la Compañía procederá a recalcular los Bonos que hubiera obtenido el Asesor de que se trate, a fin de descontar de los mismos el importe que corresponda a los pagos realizados con dichos cheques, aún y cuando el pago de la prima se efectúe en fecha posterior al cierre del mes. En caso de que resulte cantidad a descontar, el importe correspondiente se le cargará a su estado de cuenta.



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



c. Pólizas Rehabilitadas

Las pólizas que se rehabiliten deberán permanecer vigentes por lo menos 13 meses a partir de la fecha en que se realizó este movimiento; en caso contrario, la Compañía procederá a recalcular los Bonos y premios que hubiera obtenido el Asesor de que se trate, a fin de descontar de los mismos el importe que corresponda a las pólizas rehabilitadas y posteriormente canceladas, sin importar que las mismas se rehabiliten nuevamente. En caso de que resulte cantidad a descontar, el importe correspondiente se le cargará a su estado de cuenta.

d. Emisión de Pólizas con coincidencia de datos

La emisión simultánea o en un periodo menor a 6 meses de varias pólizas que pudieran ser vendidas como Grupo, Colectivo, o que pudieran intermediarse como una sola (sin importar que sea diferente moneda), sumarán su prima anualizada de todas ellas y se contabilizarán de acuerdo con las Reglas de Conteo aún y cuando el cliente así lo solicite o lo requiera; tratándose de Gastos Médicos, todas las pólizas sumarán como una sola, esto es todas por un total de 0.5.

Para pólizas mancomunadas aplicara lo siguiente:

- Si las 2 ó más pólizas a unificar los asegurados mancomunados de ambas pólizas son los mismos, la regla de unificación aplica.

- Si las 2 o más pólizas a unificar los asegurados mancomunados de ambas pólizas son diferentes, la regla de unificación no aplica.
- Si las 2 o más pólizas a unificar en donde una de las figuras aseguradas es mancomunada y la otra no mancomunada, la regla no aplica.

Nota: Cuando una póliza solicite reconocimiento de antigüedad proveniente de otra póliza de la compañía, dicha póliza no contabilizará como un negocio nuevo y pagará la comisión de acuerdo con los años de vigencia y antigüedad

e. Pólizas vigentes para la asistencia a Eventos

Para el Asesor que alcance las metas necesarias de cualquier Evento que lleva a cabo la Compañía, deberá tener en vigor a la fecha de evaluación del evento correspondiente al menos el 85% del número de pólizas requeridas para tales efectos, y mantener ese porcentaje a la fecha del evento, además de permanecer en grupo activo y tener su contrato de intermediación con la Compañía vigente. Algunos eventos tendrán consideraciones adicionales con respecto a las pólizas vigentes, las cuales serán señaladas dentro de las bases de cada evento. De lo contrario, la Compañía podrá, sin responsabilidad alguna, dejar sin efecto la invitación y negar la participación del Asesor.

Dentro de estos eventos se consideran: Convenciones, Encuentro Nacional de Graduación, Simposio, MDRT, Campañas



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



y/o cualquier otro evento que determine la Dirección Ejecutiva de Canales de Distribución.

f. Pólizas Personales

Se consideran como pólizas personales aquellas donde el contratante o asegurado, sea:

- El propio Asesor.
- Familiares directos (padres e hijos), cónyuge o concubino(a) del propio Asesor.
- Otro Asesor Activo o Inactivo (incluye claves temporales vigentes, inactivas y depuradas) (la inactividad debe de ser máximo de seis meses).
- Promotor / Gerente de Agencia / Manager, Activo o Inactivo (la inactividad debe de ser máximo de seis meses).
- Empleados o prestadores de servicios de Promotorías o Asesores. (este concepto incluye a las personas que continúen en los registros de la Compañía con esta figura y no se haya notificado su baja por parte del Promotor o Asesor).

Estas pólizas no participarán para efecto de conteo de pólizas, prima meta y acumulado de meta comisiones. Sí participarán para prima pago, pago comisiones e índices de conservación.



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



III. Reglas de Traspasos

Su objetivo fundamental es evitar movimientos que afecten o que estén fuera del deber ser, por ejemplo, irrespeto a las reglas, a la Compañía, a sus competidores y a los clientes.

Casos Por Considerar:

1. A la fecha de traspaso de la póliza que se trate, la Compañía cancelará los recibos pendientes de pago y se reexpedirán con la clave del nuevo Asesor. Para los recibos que se paguen después de realizado el traspaso siempre se aplican las reglas de Cuaderno de Concursos.
2. En ningún caso se podrán considerar dentro del traspaso de la cartera:
 - Pólizas prorrogadas y saldadas
 - Pólizas con exención de pago de primas
 - Pólizas canceladas
 - Pólizas bloqueadas por cambios u otras circunstancias.
3. Para las pólizas cuyo pago de prima fue realizado antes del traspaso de la póliza y el cliente solicitó la devolución de prima después del traspaso de la misma, el ajuste de Comisiones y, en su caso, Bonos, se hará al Asesor que recibe la póliza. Si la prima se pagara posteriormente, la Comisión se asignará al Asesor receptor.
4. Las pólizas traspasadas no se consideran en conteo para el asesor que las recibe.

5. A las pólizas que se rehabiliten con cambio de Asesor dentro de los siguientes noventa días de la fecha de cancelación de la misma, se les aplicarán las reglas de traspaso de pólizas.

Nota: Si hubiera un traspaso de una póliza en situación de "Comisión 0%" (póliza que no genera comisión), producto de ser un reemplazo de póliza de otra anterior, se aplicarán las reglas de traspaso de pólizas individuales descritas a continuación, según corresponda.



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



a. Traspasos Individuales

Estos sólo pueden darse a petición del cliente a través de su nuevo Asesor en el momento que lo solicite, para lo cual será necesaria la firma del cliente (siempre y cuando no se incurra en las Reglas de Fair Play).

Para la participación en el Cuaderno de Concursos, Campañas de ventas, Eventos y Reconocimientos, se consideran dos tipos de situaciones en traspasos de pólizas:

1. Los traspasos de Asesor, con cualquier tipo de cédula, a Asesor con cédula definitiva:

Vida Individual:

Traspaso de Póliza entre Asesores de la misma Promotoría:

- Para el Asesor que recibe póliza:
No cuentan para Conteo de Pólizas, Prima Pago, Prima Meta, Prima Renovación, Prima Comisión, Comisión Meta ni Comisión Pago que impacte en premios (conteo de pólizas, % crecimiento, ni apoyos decrecientes o cualquier otra variable involucrada), Eventos y Campañas durante toda la vida de la póliza.
- Cuentan para índices de conservación (General y LIMRA) durante toda la vida de la póliza.

Traspaso de Póliza entre Asesores de Diferentes Promotoría:

- Para el Asesor y el Promotor que recibe:
No cuentan para Conteo de Pólizas, Prima Pago, Prima Meta, Prima Comisión, Prima Renovación, Comisión Meta ni Comisión Pago que impacte en premios (conteo de pólizas, % crecimiento, ni apoyos decrecientes o cualquier otra variable involucrada), Eventos y Campañas durante toda la vida de la póliza.
- Cuentan para índices de conservación (General y LIMRA) durante toda la vida de la póliza.

Gastos Médicos Individual:

Traspaso de Póliza entre Asesores de la misma Promotoría:

- Para el Asesor que recibe:
Para efecto de cálculo de Premios, las pólizas traspasadas no contarán para Conteo de Pólizas, prima inicial ni renovación y si contarán para el índice de siniestralidad durante toda la vida de la póliza a partir de la fecha de traspaso.

Traspaso Diferentes Promotorías:

- Para el Asesor y el Promotor que recibe:
Para efecto de cálculo de Premios, las pólizas traspasadas no contarán para Conteo de Pólizas, prima inicial ni renovación y si contarán para el índice de siniestralidad durante toda la vida de la póliza a partir de la fecha de traspaso.



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



Pólizas Compartidas:

- Al ceder uno de los *Asesores* participantes la parte que le corresponde de su póliza a un tercero con cédula definitiva aplicará la regla anterior de igual forma para todos los *Asesores*, aún para aquellos que conserven su porcentaje de participación.

Consideraciones:

- El receptor necesariamente debe pertenecer a grupo activo.
- Para el caso de Gastos Médicos Individual, en el pago de Bono Anual de Siniestralidad, se considerarán para el Asesor cedente los pagos de siniestros realizados antes de la fecha efectiva del traspaso; para el Asesor receptor, se considerarán los pagos de siniestros realizados después de la fecha efectiva del traspaso.

b. Traspasos de Cartera Total

Sólo pueden traspasarse carteras a los Asesores que se encuentran en grupo activo.

Únicamente para la administración de los índices LIMRA e IGC de la cartera traspasada, dentro de la clave de Asesor se creará una clave sucursal, llamada asesor – sucursal; por lo cual,

dentro de esta clave sólo se reflejarán los movimientos de esta cartera, más no podrá emitir nuevos negocios. Las nuevas emisiones y cartera anterior al traspaso del Asesor se administrarán por separado.

La clave sucursal tendrá los mismos datos (nombre, RFC, dirección fiscal, Promotoría o Unidad, tipo de Asesor y todos los demás que identifican al Asesor receptor). Para efectos legales y fiscales, la producción del asesor sucursal se sumará al Asesor receptor al momento del traspaso.

A consideración de la Dirección de Estrategia de Ventas transcurrido un año del traspaso, las pólizas en vigor podrían pasar a la clave matriz del Asesor receptor. Los pagos subsecuentes de estas pólizas le generarán Comisiones al Asesor receptor durante toda la vida de la póliza; sin embargo, no participarán para efectos de Prima Meta, Prima Pago, Prima Renovación, conteo de pólizas, crecimiento de primas, y cualquier otro efecto de Bonos, Campañas, Reconocimientos y Apoyos durante toda la vida de la póliza y a partir de la fecha del traspaso. Contarán para los índices de conservación LIMRA e IGC una vez unificadas.

Si el traspaso Total de Cartera se efectúa por “adquisición de cartera” esta no entrará a la clave sucursal, sino directamente a la clave matriz del asesor con las implicaciones antes descritas.

NOTA: En ningún caso se permiten traspasos de pólizas entre dos claves temporales.



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



c. Traspaso de Asesores entre Promotorías

Cuando el traspaso del Asesor sea de una Promotoría Inactiva o Directa a una Promotoría Activa el pago de comisiones a la Promotoría será con relación a la producción de pólizas nuevas que genere el Asesor a partir de la fecha de traspaso y por un periodo de 36 meses y corresponderán al 50% de las comisiones de acuerdo con las condiciones que prevalezcan en ese momento durante toda la vida de la póliza.

Cuando el traspaso del Asesor sea de una Promotoría Inactiva o Directa derivado de la baja de una Promotoría de Asesor Cedido o Gerente de Agencia Cedido a una Promotoría Activa (Promotoría que cedió al Asesor o Gerente de Agencia) el pago de comisiones a la Promotoría, será con relación a la producción de pólizas nuevas que genere el Asesor a partir de la fecha de traspaso y por un periodo de 36 meses y corresponderán al 1% de las comisiones de acuerdo a las condiciones que prevalezcan en ese momento durante toda la vida de la póliza.

Cuando el traspaso del Asesor sea entre dos Promotorías Activas el porcentaje de pago de comisiones será distribuido entre la Promotoría Cedente y la Promotoría Cesionaria, de acuerdo con lo que se haya convenido y hasta por un periodo de 36 meses pudiendo ser distinto para cada año, y será con relación a la producción de pólizas nuevas que genere el Asesor a partir de la fecha de traspaso.

Por otra parte:

1. Las primas y comisiones de las pólizas emitidas y pagadas con anterioridad a la fecha de traspaso no contabilizarán para efectos de premios de Cuadernos de Concursos ni Índices de Conservación para ninguna de las Promotorías involucradas.
2. La producción anterior al mes del traspaso no contabilizará para efectos de reportes de producción, convenciones, campañas, reconocimientos y eventos para la Promotoría Cedente.
3. Las primas de las pólizas emitidas a partir del traspaso, no se contabilizarán en favor de la Promotoría Cesionaria para efectos de premios de Cuaderno de Concursos ni Índices de Conservación.
4. La producción del Asesor a partir del mes del traspaso, no se contabilizarán en favor de la Promotoría Cesionaria para efectos de Convenciones y Reconocimientos (Placas, Trofeos y Campeonatos).
5. Por otra parte, la producción a partir del mes de traspaso, se contabilizarán al 100% en favor de la Promotoría Cesionaria para efectos de reportes de producción, campañas y eventos (Legión Centurión, Simposio, Nuevo Horizonte y Graduación) realizados por la Aseguradora, de conformidad con los Cuadernos de Reconocimientos vigentes.



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



Apéndice de Malas Prácticas

Las Malas Prácticas comprenden todas las prácticas y acciones comerciales contrarios a la buena fe y la ética, que tratan de alterar de forma ilegal la voluntad y el comportamiento de los prospectos y clientes, además del funcionamiento normal del mercado.

Algunas de ellas pudieran lesionar los intereses de la Compañía, de los clientes o integrantes de la Fuerza de Ventas para la obtención de un beneficio indebido en Compensación, Bonos, Campañas y/o Eventos.

La consecuencia de incurrir en una mala práctica puede implicar una sanción por parte de la compañía y además afectar tu participación en el Cuaderno de Concursos o PCV.

Las prácticas que tengan como objetivo la falta a la buena fe, son consideradas como competencia desleal y pueden ser:

- Acciones relacionadas con confusión y engaño
 - Acciones de confusión. Se refieren al comportamiento que pretende crear desconcierto entre los clientes. Por lo general, se relaciona con el desarrollo de la actividad o las prestaciones del servicio.
 - Acciones engañosas. Se refieren a la entrega de información que puede llevar a cometer errores a quienes la reciben o es una información falsa o incompleta.
 - Omisiones engañosas. Se dan cuando se oculta o no se suministra la información que requieren los clientes para tomar una buena decisión. Esta acción también se comete cuando se entrega información que no es clara, que presenta ambigüedad, es confusa o inoportuna.
- Acciones que se relacionan con la violación de las normas
 - Prácticas agresivas. Son aquellas como la coacción, el acoso, incluyendo la influencia indebida o el uso de la fuerza, cuando pretenden limitar la elección libremente de los competidores o clientes.
 - Acciones de denigración. Esto sucede cuando se intenta perjudicar la reputación de los competidores mediante información inoportuna o falsa.
 - Acciones de limitación. Cuando estas tienen como objetivo limitar la competencia o confundir al consumidor es considerado como una práctica desleal.
 - Divulgación de los secretos. La divulgación de los secretos empresariales o industriales sin la autorización del propietario es considerada una competencia desleal. También cualquier forma que se utilice para apropiarse de un secreto del



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



competidor, como el espionaje es considerado desleal.

- Incitación a la infracción contractual. Se da cuando se intenta incitar a clientes a vulnerar los deberes contractuales que han convenido con la Compañía.
- Violación de normas. En estos casos el Asesor obtiene una ventaja competitiva a partir de la violación de las normas establecidas.

a. Ejemplos de Malas Prácticas

Algunos ejemplos de conductas consideradas como Malas Prácticas de manera enunciativa más no limitativa son:

- a) Prestar su clave para tramitar negocios de otro Asesor o persona sin Cédula, con Cédula vencida y/o sin certificación de algún producto.
- b) Falsificación o alteración de firmas o documentos ingresados a la Compañía.
- c) Hacer promesas a los clientes de concesiones especiales u ofrecer beneficios adicionales a los establecidos en el plan (incluyendo descuento o devolución de comisiones), con el afán de obtener su consentimiento para contratar una(s) póliza(s), o para sustituirse como Asesor del mismo.
- d) Pagar con cheques, tarjetas (de crédito o débito) o a través cuentas bancarias personales, o con recursos propios o de sus familiares o sus empleados, pólizas que no pertenezcan a dichas personas, como contratantes, asegurados y/o beneficiarios.
- e) Financiar clientes.
- f) Simular ventas con el fin de ganar Bonos, Reconocimientos, Campañas, etc.
- g) Prestar los datos de sus tarjetas bancarias personales o de familiares con el fin de poder emitir o pagar pólizas que no sean las propias o la de algún familiar directo.
- h) Promover, permitir o dejar de notificar a la Compañía sobre cualquier hecho, acto o práctica indebida de sus Asesores (Solo para Promotores y Managers).
- i) Promover, permitir o dejar de notificar a la Compañía sobre cualquier hecho o acto indebido, ilegal o antiético de los clientes y Asesores, así como de los empleados o subordinados de los Asesores.
- j) Suplantar al cliente en cualquier forma y en especial en llamadas a la Compañía para hacer el pago de las pólizas.
- k) Solicitar a una persona distinta del tarjetahabiente, que firme en la solicitud de seguro la autorización para efectuar los cargos automáticos de la prima.



Fair Play: Reglas de Participación, Compensación y Traspasos



- l) Pirataje de clientes: hacerse de clientes que cuentan con póliza en la Compañía y con Asesor con contrato vigente (independientemente de su calidad de activo o inactivo), solicitando cambio de Asesor, aún y cuando el cliente les manifieste no tener servicio por parte del Asesor anterior, ya que para tales efectos el cliente debe comunicarse con el Área de Atención a Clientes.
- m) En adición al punto anterior: ingresar cambios de Asesor solo de alguna(s) póliza(s) de un mismo cliente (contratante o asegurado) omitiendo la totalidad de pólizas; para estos efectos la Compañía queda facultada para traspasar al nuevo Asesor (aun siendo el cliente el mismo asesor) las pólizas omitidas que considere, incluyendo las que estén canceladas.
- n) Emitir las pólizas con Cargo Automático y bloquear los cargos para pagar la prima con recursos distintos a los del contratante.
- o) Aplicar el POP o registrar candidatos a Asesores, cuando éstos han tenido contacto con otra Promotoría o Unidad de Partner. (Solo para Promotores y Managers)
- p) Tener cualquier actividad con candidatos a Asesores cuando éstos se encuentren dentro del periodo de vigencia del POP con otra Promotoría o Unidad de Partner. (Solo para Promotores y Managers)

NOTA: Para todos los efectos de las presentes Reglas, al mencionarse la Compañía se refiere a Seguros Monterrey New York Life para Asesores y Promotores, y Managers. (Ver definiciones correspondientes en los Cuadernos de Concursos o PCV).